代號：3741
頁次：4－1

# 115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考 試 別：移民行政人員考試
等　　別：四等考試
類科組別：移民行政
科　　目：入出國及移民法規概要（包括入出國及移民法、人口販運防制法、國籍法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例）
考試時間：1 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
㈡本科目共 50 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 國籍法第 3 條規定，外國人歸化我國，應具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識，有關其測試之規定，下列何者錯誤？
⑷歸化測試之測試內容範圍，以歸化測試題庫為限
⑻歸化測試分為口試及筆試，參加歸化測試者得擇一應試
⑹口試以問答方式辦理，僅得就華語或閩南語擇一應試
⑽筆試以選擇題方式辦理，測驗卷書寫系統以華語為之

2 為保護人口販運被害人，宣傳品、出版品、廣播、電視、電子訊號、網際網路或其他媒體業者，不得報導或記載人口販運被害人之姓名、出生年月日、住居所、照片、影音及其他足資識別其身分之資訊。但下列那種情形不在此限？
⑷加害人仍在外逃亡　　⑻被害人為外國人
⑹尚有其他被害人未被救援　　⑽犯罪偵查機關或法院依法認為有必要

3 外國人阿明為我國籍漁船境外聘僱漁工，卻不幸成為人口販運被害人，請問下列何機關應提供必要之協助？
⑷內政部　⑻農業部　⑹法務部　⑽外交部

4 私立就業服務機構從業人員，在執行職務時發現有疑似人口販運案件，無正當理由不通報司法警察機關，應處新臺幣多少元罰鍰？
⑷ 5,000 元以上 1 萬元以下　　⑻ 6,000 元以上 3 萬元以下
⑹ 2 萬元以上 10 萬元以下　　⑽ 3 萬元以上 30 萬元以下

5 以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他相類之方法，摘取他人器官，因而致人於死者，處多少年有期徒刑？
⑷ 7 年以上　⑻ 5 年以上 12 年以下　⑹ 10 年以上　⑽無期徒刑或 12 年以上

6 乙以招待來臺灣旅行為由詐騙香港人士丙來臺，然後扣留丙護照要丙領取客戶的投資現金，實際上丙是在替詐騙集團當車手，請問依人口販運防制法，乙應處多少年以下有期徒刑？
⑷ 1 年　⑻ 3 年　⑹ 5 年　⑽ 7 年

7 我國有戶籍國民，若為人口販運受害人而經評估有安置保護必要者，應由何單位提供安置？
⑷內政部　　⑻衛生福利部
⑹教育部　　⑽直轄市、縣（市）主管機關

8 漁船船長甲受朋友乙之託，幫助大陸地區人民丙偷渡入境臺灣地區，經海洋委員會海巡署查獲後，甲應處多少年有期徒刑、拘役或併科新臺幣 100 萬元以上 1,500 萬元以下罰金？
⑷處 3 年以下　　⑻處 1 年以上
⑹處 1 年以上 7 年以下有期徒刑　　⑽處 3 年以上 10 年以下有期徒刑

9 臺灣地區無戶籍國民申請在臺灣地區居留，其親屬關係因收養發生者，下列敘述何者錯誤？
⑷被收養人應為未成年人　　⑻被收養人最多以 1 人為限
⑹被收養人必須與收養人在臺灣地區共同居住　　⑽收養人必須為在臺灣地區設有戶籍之國民

10 近年來常有大陸漁船越界捕撈，依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例規定，大陸船舶未經許可進入臺灣地區限制或禁止水域，何者非主管機關得為之處置？
⑷逕行驅離
⑻扣留其船舶、物品，留置其人員
⑹扣留之船舶、物品雖未涉及違法情事，仍得沒入
⑽留置之人員經調查後移送有關機關依法收容遣返或強制其出境

11 依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例規定，大陸地區人民經許可進入臺灣地區設有戶籍者，得依法令規定擔任不受在臺灣地區設有戶籍滿 10 年限制之職務，不包括下列那一項職務？
⑷大學教職　　⑻學術研究機構研究人員
⑹社會教育機構專業人員　　⑽公營事業機關（構）人員

12 中華民國國民取得外國國籍者，經各該管主管機關核准可以任職者，不包括那一項職務？
㈠公立各級學校教師兼任行政主管人員
㈡研究機關（構）首長
㈢公營事業中對經營政策負有主要決策責任之人員
㈣各機關專司技術研究設計工作而以契約定期聘用之非主管職務

13 外國人或無國籍人歸化，依國籍法自歸化日起滿 10 年後解除國籍法限制擔任之公職，不包括下列那類人員？
㈠考試委員　㈡監察委員　㈢主計長　㈣僑務委員會副委員長

14 立法委員之資格條件須具有我國國籍，有關具有我國國籍認定之證明文件，不含下列那一種？
㈠父母一方具有我國國籍證明及本人出生證明　㈡戶籍資料
㈢歸化國籍許可證書　㈣僑務委員會依華裔證明文件核發華僑身分證明書

15 有關高級專業人才申請歸化的敘述，下列何者錯誤？
㈠須由中央目的事業主管機關推薦，有助中華民國利益
㈡經內政部邀請社會公正人士及相關機關共同審核通過
㈢於中華民國領域內，每年合計有 183 日以上合法居留之事實繼續 3 年以上
㈣曾在中華民國領域內合法居留繼續 5 年以上

16 移民署收受受收容人所提收容異議後，認異議無理由者，依入出國及移民法規定應於受理異議時起 24 小時內，將受收容人連同收容異議書或異議紀錄、移民署意見書及相關卷宗資料移送法院，該規定所定「24 小時」，其經過期間不予計入，不包括下列那一種情形？
㈠因交通障礙或其他不可抗力事由所生不得已之遲滯
㈡因受收容人身體健康突發之事由，事實上不能詢問
㈢依第 38 條之 2 第 1 項提出異議之人同意於夜間製作收容異議紀錄
㈣因刑事案件經司法機關提訊之期間

17 臺灣地區無戶籍國民持憑外國護照或無國籍旅行證件入國者，下列那一種無戶籍國民應持憑外國護照或無國籍旅行證件出國，不得申請居留或定居？
㈠歸化取得我國國籍
㈡在國外出生之未成年子女，持外國護照入國，出生時其父或母為居住臺灣地區設有戶籍國民
㈢在國外出生，持我國護照入國，出生時其父或母為居住臺灣地區設有戶籍國民
㈣在國內出生，未辦理出生登記，出國後持我國或外國護照入國，出生時其父或母為居住臺灣地區設有戶籍國民

18 移民署依法禁止國民出國後，下列那一種情況無須通知當事人？
㈠有事實足認有妨害國家安全或社會安定之重大嫌疑者
㈡涉及內亂罪、外患罪重大嫌疑者
㈢護照、航員證、船員服務手冊或入國許可證件未依規定查驗者
㈣護照、航員證、船員服務手冊或入國許可證件係不法取得者

19 乙為中華民國國民兼具外國國籍人士，若乙今年當選某縣市里長後，應於就職之日起多久期限內完成「喪失該國國籍及取得證明文件」？
㈠就職當日　㈡ 1 個月內　㈢ 6 個月內　㈣ 1 年內

20 防制人口販運工作應以保護被害人權益為核心，人口販運被害人依人口販運防制法，可以獲得下列那一種協助？
㈠交通費用補貼　㈡在外居住房屋租金補貼
㈢健身諮詢服務　㈣申請歸化國籍

21 依人口販運防制法之規定，被害人為大陸地區人民時，下列敘述何者正確？
㈠主管機關依其申請，核發半年效期之居留許可
㈡經主管機關核發居留許可者，得逕向中央勞動主管機關申請並於工作許可期間，即可工作
㈢經中央主管機關核發居留許可後，有擅離安置處所、行蹤不明者情事，中央主管機關即得逕廢止其居留許可
㈣經許可居留後，其居留期間可列入得依其他法律規定申請長期居留、定居等所定居留期間之計算

22 甲為大陸地區人民，若甲向移民署臺南市專勤隊請求人口販運被害人之鑑別，依人口販運防制法規定，有關人口販運被害人之鑑別程序，下列何者錯誤？
㈠鑑別結果，移民署臺南市專勤隊應作成鑑別通知書送達受鑑別人甲
㈡甲對於鑑別結果不服者，得於鑑別通知書送達翌日起 20 日內，以書面敘明理由，經原鑑別的移民署臺南市專勤隊向其上級移民署南區事務大隊提出異議
㈢原鑑別的移民署臺南市專勤隊認無理由者，應於 15 日內加具書面理由送移民署南區事務大隊決定
㈣移民署南區事務大隊受理異議後，應於 10 日內為決定，認異議有理由者，應立即更正之；認無理由者，應予維持

23 依人口販運防制法規定，辦理人口販運案件相關專業訓練的人員，不包括下列那一類人員？
㈠查緝 ㈡偵查 ㈢被害人鑑別 ㈣工作輔導

24 依人口販運防制法規定，直轄市、縣（市）政府應定期召開防制人口販運協調聯繫會議，辦理事項不包括下列那一項？
㈠地方人口販運防制政策、法規與方案之執行及相關資源之整合
㈡人口販運案件之查緝與犯罪案件之移送、人口販運被害人之救援、鑑別及人身安全保護之執行
㈢人口販運被害人就業服務、就業促進與保障、勞動權益、職場安全及其他相關權益之規劃、執行
㈣人口販運案件資料之統計

25 依人口販運防制法之規定，有關勞動與報酬顯不相當的敘述，指綜合考量實際勞動所得報酬與其勞動條件，與相類工作之一般勞動條件相較顯不合理，而勞動條件不包括下列那一種？
㈠工時 ㈡工作內容 ㈢工作升遷 ㈣工作環境

26 依人口販運防制法第 2 條之規定，下列何者不是不法作為？
㈠使他人從事有對價之性交或猥褻行為 ㈡從事勞動與報酬顯不相當之工作
㈢扣留重要文件 ㈣摘取他人器官

27 臺灣地區人民進入大陸地區，依法為下列何種查驗程序？
㈠特別出境查驗程序 ㈡免除出境查驗程序 ㈢一般出境查驗程序 ㈣兩岸出境查驗程序

28 依人口販運防制法之相關規定，主管機關處理人口販運被害人及疑似人口販運被害人相關事務，應優先考量下列何者：
㈠國家法益 ㈡對販運集團之刑事追訴
㈢查緝真正加害人 ㈣被害人最佳利益

29 依香港澳門關係條例規定進入臺灣地區之香港或澳門居民，下列何者非內政部移民署得逕行強制出境之情形？
㈠未經許可入境 ㈡經許可入境，已逾停留、居留期限
㈢經撤銷、廢止停留、居留、定居許可 ㈣經司法機關認為有羈押之必要者

30 依臺灣地區與大陸地區人民關係條例，臺灣地區與大陸地區涉及具憲政或重大政治影響性議題之協議，行政院應於協商開始多少日前，向何機關提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告？
㈠ 90 日，國家發展委員會 ㈡ 30 日，立法院
㈢ 90 日，立法院 ㈣ 60 日，立法院

31 依臺灣地區與大陸地區人民關係條例，有關臺灣地區各級地方政府機關、公務人員、各級公職人員或各級地方民意代表機關與大陸地區人民、法人、團體或其他機關（構），以任何形式於協商簽署協議之相關規定，下列敘述何者正確？
㈠得依其權責事項自行與大陸地區各級地方機關、團體簽署協議
㈡非經行政院大陸委員會授權，不得以任何形式協商簽署協議
㈢協議之內容涉及法律之修正或應以法律定之者，簽署協議之機關應於協議簽署後 30 日內報請行政院核轉立法院審議
㈣其內容未涉及法律之修正或無須另以法律定之者，簽署協議之機關應於協議簽署後 30 日內報請行政院核定，並送立法院備查，其程序，必要時以機密方式處理

32 行政院設立處理臺灣地區與大陸地區人民往來有關事務之機構，該機構設立時政府捐助財產之規定為何？
㈠政府捐助財產總額不得逾三分之一 ㈡政府捐助財產總額逾三分之一
㈢政府捐助財產總額不得逾二分之一 ㈣政府捐助財產總額逾二分之一

33 移民署對於下列何者不需進行查察登記？
㈠永久居留滿 1 年的外國人 ㈡居留滿 8 個月的大陸地區人民
㈢停留期間滿 1 個月的香港人 ㈣居留滿 2 年的臺灣地區無戶籍國民

34 有關入出國及移民法對於停留、居留、永久居留及定居之定義，下列何者錯誤？
㈠停留是指在臺灣地區居住期間未逾 6 個月
㈡居留是指在臺灣地區居住期間超過 6 個月
㈢永久居留是指臺灣地區無戶籍國民在臺灣地區無限期居住
㈣定居是指在臺灣地區居住並設立戶籍

35 在我國出生之外國人，出生時其父或母持有外僑居留證者，應於出生之翌日起算多少日內，向移民署申請居留？
㈠ 10 ㈡ 30 ㈢ 15 ㈣ 60

36 甲歸化我國已滿 6 年，請問他可以擔任下列何項職務？
㈠大法官 ㈡行政院政務委員 ㈢臺大醫院公職護理師 ㈣臺北市市長

37 丙擔任多屆立法委員且為現任立法委員，經媒體披露指出，丙其實具有外國國籍，請問，若要免除丙之公職，應由何機關做成決定？
㈠司法院 ㈡行政院 ㈢立法院 ㈣內政部

38 香港或澳門居民逾期停留或居留者，若由內政部移民署處下列罰鍰，何者正確？
㈠新臺幣 5 千元 ㈡新臺幣 1 千元 ㈢新臺幣 3 萬元 ㈣新臺幣 10 萬元

39 依人口販運防制法規定，對人口販運被害人為訊問、詰問或對質，得在法庭外為之，下列相關程序規定之敘述何者錯誤？
㈠於偵查或審判中均適用
㈡可依被害人聲請或由檢察官、法官依職權進行
㈢可利用聲音、影像傳真之科技設備或其他適當隔離方式將被害人與被告隔離
㈣人口販運被害人於境外時，則於我國駐外使領館或代表處內為訊問、詰問或對質

40 有關香港或澳門居民強制出境前之審查會規定，下列敘述何者錯誤？
㈠強制已取得居留或定居許可之香港或澳門居民出境前，應召開審查會
㈡審查會由內政部遴聘有關機關代表、社會公正人士及學者專家共同組成
㈢審查會中單一性別不得少於三分之一
㈣審查會中社會公正人士及學者專家之人數不得少於三分之一

41 意圖營利而使香港或澳門居民非法進入臺灣地區者，處多少年有期徒刑，得併科新臺幣多少元以下罰金？
㈠ 1 年以上，10 萬 ㈡ 3 年以上，30 萬
㈢ 1 年以上 7 年以下，100 萬 ㈣ 3 年以上 10 年以下，300 萬

42 香港居民乙，於香港在英國結束其治理前取得華僑身分，後經許可進入臺灣地區，請問乙在臺灣地區設有戶籍滿多少年後可登記為公職候選人？
㈠ 1 年 ㈡ 2 年 ㈢ 3 年 ㈣ 10 年

43 香港或澳門居民受聘僱在臺灣地區工作，準用那項法律？
㈠臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 3 章 ㈡就業服務法第 5 章至第 7 章
㈢入出國及移民法第 3 章 ㈣勞動基準法

44 下列有關香港澳門關係條例相關規定之敘述，何者正確？
㈠本條例所稱澳門，指原由葡萄牙治理之澳門半島、氹仔島、路環島及其附屬部分
㈡本條例所稱澳門居民，指具有澳門永久居留資格，且未持有葡萄牙護照或澳門護照以外之旅行證照者
㈢本條例所稱主管機關為行政院港澳委員會
㈣本條例所稱臺灣地區及臺灣地區人民，依臺灣地區與港澳地區人民關係條例之規定

45 大陸地區人民有下列何項情形者，得申請在臺灣地區定居？
㈠在臺灣地區工作 ㈡協助體育國家代表隊培訓
㈢依法來臺探親之二等親 ㈣臺灣地區人民之 12 歲以下直系血親

46 為處理臺灣地區與大陸地區人民往來有關之事務，行政院應該依何項原則，許可大陸地區之法人、團體或其他機構在臺灣地區設立分支機構？
㈠對等 ㈡互惠 ㈢尊重 ㈣最惠國待遇

47 臺灣地區人民具有下列何項身分者，進入大陸地區應經申請，並經內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成之審查會審查許可？
㈠花蓮縣縣長 ㈡不分區立法委員 ㈢薦任九職等公務人員 ㈣臺北市政府警察局局長

48 陸軍退役中將甲至大陸地區參加十一國慶向其國旗敬禮，請問依法對甲得為如何處置？
㈠參加各種慶典為自由權，並無違法
㈡為妨害國家尊嚴行為，其服務獎章應予追繳註銷
㈢由原服務機關視情節，自其行為時起停止領受 5 年之月退伍給與之百分之五十至百分之百
㈣其無月退伍給與者，原服務機關得處新臺幣 20 萬元以上 100 萬元以下罰鍰

49 臺灣地區人民在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，下列敘述何者錯誤？
㈠喪失臺灣地區人民身分
㈡由移民機關撤銷中華民國護照
㈢由戶政機關註銷其臺灣地區之戶籍登記
㈣喪失在臺灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職權利

50 有關入出國及移民法對於機場、港口之定義，下列何者正確？
㈠指經交通部核定之入出國機場、港口 ㈡指經經濟部核定之入出國機場、港口
㈢指經總統府核定之入出國機場、港口 ㈣指經行政院核定之入出國機場、港口